



تدريبات القانون الدولي الخاص

القسم الأول

2024/2025

2024/2025

2024/2025

تدريبات عملية فى تنازع القوانين

دكتور

بليغ حمدى محمود

استاذ القانون الدولي الخاص المساعد المتفرغ

وقائم بعمل رئيس مجلس القسم (سابقا)



عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن خالى

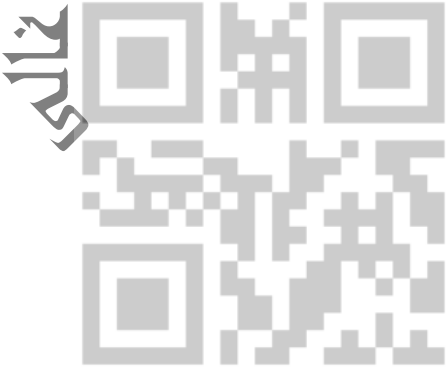


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





يعد موضوع التدريبات العملية المتعلقة بالقانون الدولي الخاص سواء في مجال تنازع القوانين او في مجال تنازع الاختصاص من اهم الموضوعات على الساحة الوطنية والدولية .

فإزاء المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية والتي فرضت التعاون بين مختلف البلدان ، ورعاياها في كافة المجالات .

فالتجارة الدولية والمبادلات عبر الحدود صارت من سمات هذا العصر ، كما ان حق الانسان في التجوال والترحال عبر ارجاء المعمورة بات حقاً مقررأ في الحدود و الاطر القانونية لكل دولة.

وقت ترتب على هذه العلاقات العديد من المشكلات التي تصدت لها النصوص القانونية بالحل سواء في مجال البحث عن القانون الواجب التطبيق او في إطار البحث عن المحكمة المختصة بنظر منازعاتها .

ويمتاز هذا الموضوع باللقاء العديد من النصوص القانونية التي تساهم في حل المشكلات العملية التي تعرض امام ساحات المحاكم .

فالقانون المدني على سبيل المثال تضمن العديد من النصوص القانونية التي تساهم في حل منازعات تنازع القوانين بدأ من المادة ١٠ نهاية بالمادة ٢٨ .

كما تضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية العديد من النصوص التي تتعلق بتنازع الاختصاص القضائي الدولي ^{2024/2023} من المادة ٢٨ من القانون وتنتهي بالمادة ^{2024/2023} ٣٥ ، بالإضافة الى المادة ٢٩٦ وحتى المادة ٢٩٨ من ذات القانون .

كما توجد العديد من النصوص القانونية الاخرى التي تضمنتها العديد من القوانين مثل القانون التجاري وغيره من القوانين الاخرى.

وسوف نعرض لنماذج من هذه التدريبات بعد سرد النصوص القانونية التي تعين الباحث على حل مشكلاتها بسهولة ويسر .



أولاً :- النصوص القانونية التي تتعلق بالقانون المدنى والتي تساهم فى حل تدريبات تنازع القوانين :-

المادة ١٠ - القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .

المادة ١١ - (١) الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها ، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته .

(٢) اما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى ، فى مصر ، فان القانون المصرى هو الذى يسرى .

المادة ١٢ - يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .

المادة ١٣ - (١) يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبة الى المال .
(2024/2025) **المادة ١٣ - (٢)** يسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى (2024/2025) على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .

المادة ١٤ - فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .

المادة ١٥ - يسرى على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها .

المادة ١٦ - يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص التى تجب حمايته .

المادة ١٧ - (١) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته .
(٢) يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الايصاء او قانون البلد الذى تمت فيه الوصية وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .

المادة ١٨ - يسرى على الحيابة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع

فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الأخرى او فقدها .

المادة ١٩ - (١) يسرى على الألتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فأن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر هو الذى يراد تطبيقه .
(٢) على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التي ابرمت فى شأن هذا العقار .

المادة ٢٠ - العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك .

المادة ٢١ - (١) يسرى على الألتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للألتزام .
(٢) على انه فيما يتعلق بالتزامات الناشئة عن الفعل الضار . لاتسرى احكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .

المادة ٢٢ - يسرى على قواعد الأختصاص وجميع المسائل الخاصة بالأجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الأجراءات.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المادة ٢٣ - لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .

المادة ٢٤ - تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص .

المادة ٢٥ - (١) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.
(٢) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه .
المادة ٢٦ - متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة ان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيه الشرائع فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر اية شريعة من هذه يجب تطبيقها .

المادة ٢٧ - اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولى الخاص .

المادة ٢٨ - لا يجوز تطبيق قانون اجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام او الأداب فى مصر .

ثانياً :- النصوص القانونية التى تتعلق بقانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تساهم فى حل تدريبات تنازع القوانين :-

مادة ٢٨ - تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج.

مادة ٢٩ - تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج.

مادة ٣٠ - تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل . إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية:

(١) إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار.

(٢) إذا كانت الدعوى متعلقة بمل موجد فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.

(٣) إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى.

(٤) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب بفسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية.

(٥) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.

(٦) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

(٧) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى.

(٨) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.

(٩) إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية.

مادة ٣١ - تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية، أو كان المورث مصرى، أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية.

مادة ٣٢ - تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلية فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً.

مادة ٣٣ - إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلية فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها.

مادة ٣٤ - تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفيزية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

مادة ٣٥ - إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

مادة ٢٩٦ - الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد اجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .

مادة ٢٩٧ - يقدم طل الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

مادة ٢٩٨ - لايجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتى :-

أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم او الأمر وان المحاكم الاجنبية التى اصدرتة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها .

أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً .

أن الحكم او الأمر حاز قوه الأمر المقضى فية طبقاً لقانون المحكمة التى اصدرتة .

أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الآداب فيها .

القضية الاولى

باع جاسر الكويتي الجنسية لشقيقه مناع الذى يحمل نفس الجنسية عقاراً كان قد تملكه بمدينة الاسكندرية في مصر ، وأبرم العقد بينهما في باريس حيث كان في رحلة سياحية هناك . رفع مناع دعوى امام المحاكم المصرية بتثبيت ملكية على هذا العقار بيد ان جاسر دفع بعدم قبولها لانهما كويتيان ومن ثم تختص المحاكم الكويتية بها .

فى ضوء هذه القضية وضح مدى صحة الدفع المبدى بعدم اختصاص المحاكم المصرية ، موضحاً القانون الواجب التطبيق بشأن هذا العقد .

دعم إجابتك بالاسانيد القانونية .

الوقائع :-

- ١- باع جاسر لأخيه مناع عقاراً بمدينة الاسكندرية علماً بأن جنسيتها هي الجنسية الكويتية .
- ٢- رفع مناع دعوى بتثبيت ملكيته على هذا العقار امام المحاكم المصرية فدفع جاسر بعدم قبول الدعوى .

المطلوب :-

- ١- مدى اختصاص المحاكم المصرية .

2024/2025

٢- تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد .

الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ٢/٣٠ من قانون المرافعات على انه "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية: (٢) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها".

وتنص المادة ١٨ مدنى على انه " يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الأخرى او فقدها ".

وتنص المادة ١٩ من القانون المدنى على انه " (١) يسرى على الألتزامات التعاقدية قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فأن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانوناً اخر هو الذى يراد تطبيقه . (٢) على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار ".

الحل

بإعمال الاسانيد القانونية السابق ذكرها على وقائع هذه الدعوى يتضح ما يلي :-

١- بالنسبة لمسألة اختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى فإن المحاكم المصرية تختص بنظرها على اعتبار أن المال موجود بالإقليم المصرى ، خاصة انه من العقارات .

٢- اما فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على العقد موضوع الدعوى فهو القانون المصري عملاً بنص المادة ١٨ من القانون المصرى ، والفقرة الأخيرة من نص المادة ١٩ من القانون المدنى ومن ثم يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق ، بحسبان ان العقارات كائنة بالإقليم المصرى .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

القضية الثانية

تزوجت هبة المصرية الجنسية من جورج الفرنسي الجنسية واقامت معه بفرنسا ورغم حصول هبة على الجنسية الفرنسية وقت زواجها ألا أنها ظلت محتفظة بجنسيتها المصرية وموطنها في مصر .

دب الشجار بين الزوجين فعادت هبة الى مصر . ورفعت على زوجها امام المحاكم المصرية دعوى نفقة وقتية وأخرى موضوعية تطالبه فيها بأن يؤدي لها نفقة شهرية ١٠٠٠٠ جنية . فحكمت لها المحكمة بنفقة وقتية قدرها ٥٠٠٠ جنية ، الى ان قررت لها نفقه موضوعيه قدرها ٧٠٠٠ جنية شهرياً طبقاً لأحكام القانون المصري .

دفع جورج بعدم اختصاص المحاكم المصرية على اساس ان المحاكم المصرية غير مختصة لكونه وهو المدعى عليه مقيم بفرنسا ، كما دفع بان القانون الواجب التطبيق هو قانون جنسية الزوج بوصفه القانون الذي يحكم اثار الزواج .

وضح مدى اختصاص المحاكم المصرية ، وهل اصابته المحكمة فيما انتهت اليه ، وما تقديرك للدفع المبدى من الزوج . دعم إجابتك بالاسانيد القانونية .

الوقائع :-

١- زواج هبة المصرية من جورج الفرنسي الجنسية واقامت بفرنسا .

٢- عوده هبة الى مصر بعد ان دب الشجار مع زوجها .

2024/2025

٣- رفعت الزوجة دعوى نفقة وقتية وموضوعية على الزوج امام المحاكم المصرية .

المطلوب:-

١- هل تختص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى .

٢- ما القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى .

٣- تقدير الدفع المبدى من الزوج .

الاسانيد القانونية:-

تنص المادة ١/١٣ من القانون المدنى على انه " (١)يسرى قانون الدولة التي ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يترتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبة الى المال " .

وتنص المادة ١٤ من القانون المدنى على انه " فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج " .

وتنص المادة ١٥ مدنى على انه " - يسرى على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها " .

وتنص المادة ٢٥ مدنى على انه " (١) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.

(٢) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه . "

كما تنص المادة ٥/٣٠ من قانون المرافعات على انه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية:

(٥) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها . "

كما تنص المادة ٣٤ من قانون المرافعات على انه " تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية " .

الحل

بإعمال الاسانيد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلى :-

١ - بالنسبة لاختصاص المحاكم المصرية ، فوفقاً لما سبق من اسانيد تكون المحاكم المصرية مختصة حسبما أشارت بذلك المادة ٥/٣٠ من قانون المرافعات ، والمادة ٣٤ من ذات القانون ، خاصة وان الزوجة متوطنة في مصر .

٢ - بالنسبة لمسألة القانون الواجب التطبيق :-

أ- فيما يتعلق بالنفقة الوقتية فهى تخضع لقانون القاضى باعتبارها من مسائل الامن المدنى عملاً بنص المادة ٣٤ من قانون المرافعات .

ب- بالنسبة للنفقة الموضوعية فهى وإن كانت تخضع لقانون جنسية الزوج وقت الزواج باعتبارها أثراً من آثار الزواج وذلك حسب نص المادة ١/١٣ من القانون المدنى إلا انه وطبقاً للمادة ١٤ من القانون المدنى يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق متى كان احد الزوجين مصرياً لحظة الزواج ، والبيان ان الزوجة وقت الزواج كانت تحمل الجنسية المصرية الى جوار الجنسية الفرنسية ومن ثم تكون الجنسية المصرية هى المعول عليها في هذه الحالة ويكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق .

القضية الثالثة

سافر عبدالله المصرى الجنسية الى فرنسا للعمل بها وحصل على الجنسية الفرنسية وظل محتفظاً بجنسيته المصرية . واثناء سيره بسيارته هناك صدم سودانياً كان يعمل بفرنسا واصابه إصابات خطيرة .

رفع السودانى المصاب دعوى تعويض ضد عبدالله امام المحاكم المصرية وإلزامه بان يؤدى اليه مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ مليون جنيه كتعويض عما لحقه من ضرر .

دفع عبدالله بان المحاكم المصرية غير مختصة لكون جنسيته الفعلية هي الجنسية الفرنسية . ورغم ذلك التفتت المحكمة عن هذا الدفع وقضت بما طلبه المصاب طبقاً لأحكام القانون المصرى . فهل اصابت المحكمة أم أخطأت . دعم إجابتك بالأسانيد القانونية .

الوقائع :-

- ١- صدم عبدالله المصرى الفرنسى الجنسية مواطناً سودانياً فى فرنسا .
- ٢- رفع المصاب دعواه امام المحاكم المصرية .
- ٣- دفع المدعى على بعد اختصاص المحاكم المصرية .

المطلوب :-

2024/2025

2024/2025

2024/2025

- ١- هل تدخل هذه الدعوى فى اختصاص المحاكم المصرية ام لا .
- ٢- هل اصابت المحكمة في حكمها ام لا.
- ٣- القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى .
- ٤- تقدير الدفع المبدى من المدعى عليه.

الاسانيد :-

تنص المادة ٢٨ من قانون المرافعات المصرى على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " .

كما تنص المادة ٢٥ من القانون المدنى على انه "(١) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.

(٢) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه .

كما تنص المادة ٢١ مدنى على أنه :-

(١) يسرى على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام .

(٢) على انه فيما يتعلق بالتزامات الناشئة عن الفعل الضار . لاتسرى احكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .

الحل

بإعمال الاسنايد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلى :-
أولاً :- بالنسبة لاختصاص المحاكم المصرية ، فالبين من وقائع الدعوى أن المحاكم المصرية تختص بنظرها عملاً بنص المادة ٢٨ من قانون المرافعات ذلك ان المدعى عليه مصرى الجنسية ولم يشترط المشرع إقامة او توطنة في الاقليم المصرى .

ثانياً :- بالنسبة للدفع المبدى من المدعى عليه بعدم اختصاص المحاكم المصرية على أساس ان جنسيته الفعلية هي الجنسية الفرنسية فهذا الدفع مردود عملاً بنص المادة ٢٥ من القانون المدنى المصرى ذلك ان مزدوج الجنسية يعامل كمصرى طالما ان الجنسية المصرية هلى احدى الجنسيات المتنازعة اما المقاضى .

ثالثاً :- المحكمة أخطأت في حكمها وذلك لاعمالها احكام القانون المصرى في تقدير الضرر وذلك بالمخالفة لنص المادة ٢١ من القانون المدنى وكان يجب على المحكمة ان تطبق القانون الفرنسى في هذه الحالة .

القضية الرابعة

فى نهاية كل عام دراسى تأتى مادلين (مكسيكية الجنسية و تبلغ من العمر ٢٢ عاماً وقد رزقها الله بسطة فى الجسم ورزانه فى العقل) من المكسيك الى مصر للإقامة مع عمتها التى تتوطن فيها .

و اثناء تجوالها فى مدينة القاهرة أعجبت بخاتم فرعونى لفت انتباهها بأحد محلات الصاغة وقامت بشراة وقد بلغ ثمن الخاتم جنية ٢٠٠٠٠٠ ولم يكن معها كامل الثمن فدفعت ما معها وهو ١٠٠٠٠٠ جنية وحررت بالباقي سندات على ان تقوم بالسداد فور وصول التحويل إليها من المكسيك ونظراً لتأخر مادلين فى السداد توجه صاحب الايصالات إليها اكثر من مرة إلا انها طلبت منه إمهالها بعض الوقت . فما كان من صاحب المحل إلا ان قام برفع دعوى امام المحاكم المصرية يطالبها فيها بسداد ما عليها من باقى الثمن .

حضرت مادلين جلسة المحاكمة ودفعت بعدم اختصاص المحاكم المصرية لكونها أجنبية ، كما دفعت بأنه لا يجوز مطالبتها بهذه الايصالات باعتبارها قاصراً طبقاً لأحكام القانون المكسيكى .

وضح ما تثبته هذه القضية من مسائل قانونية ، وبماذا تحكم لو كنت قاضياً وضح إجابتك بالأسانيد القانونية.

الوقائع :-

2024/2025

2024/2025

2024/2025

كما هى مذكورة بالقضية

المطلوب :-

١- تثير هذه القضية مدى اختصاص المحاكم المصرية .

٢- كما تثير الوضع القانونى للدفع الذى أبدته مادلين .

الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ٢٩ من قانون المرافعات المصرى على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " .

وكما تنص المادة ١/١١ من القانون المدنى المصرى على أنه "(١) الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب اثارها فيها ، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته " .

الحل

بإعمال الاسنايد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلي :-
أولاً :- فيما يتعلق باختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى ، فإنه عملاً بنص المادة ٢٩ من قانون المرافعات فإن المحاكم المصرية تكون هي المختصة بحسبان ان للمدعى عليّة محل إقامة في الجمهورية

ثانياً :- فيما يتعلق من الدفع المبدى من المدعى عليّة فهو وان كانت الحالة المدنية للأشخاص تخضع لقانون الجنسية ، الا ان المشرع المصرى اورد الاستثناء في الفقرة الاولى من المادة ١١ مقتضاه ان يعامل الأجنبي ناقص الاهلية طبقاً لقانونه كما لو كان كامل الاهلية متى كان كذلك وفقاً لاحكام القانون المدنى وكان نقصان اهليته فية خفاء يصعب على الطرف الاخر حسن النية تبينه . وبهذه المثابة يغدو الدفع المبدى منها غير مقبول متعيناً رفضة .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

القضية الخامسة

جوزيف إنجليزي الجنسية ومتوطن بالقاهرة ويبلغ من العمر ٢٠ عاماً. أثناء تجواله بمدينة القاهرة أعجب بقلادة ذهبية فأراد شرائها كهدية لوالدته . قام جوزيف بدفع جزء من الثمن وتعهد بسداد الباقي حال ان وصله اموال من والدته في إنجلترا . لم يقم جوزيف بسداد المبالغ المطلوبة فبادر البائع إلى رفع دعوى امام المحاكم المصرية للمطالبة بحقة . حضر جوزيف الى المحكمة ودفع جوزيف بعدم قبول الدعوى حال كونه ناقص الاهلية طبقاً لأحكام القانون الإنجليزي الذي يقضى بان الحالة المدنية والاهلية تخضع لقانون الموطن وهو القانون المصرى الذى يجعل سن الرشد ٢١ عاماً ومع ذلك حكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للبائع ما تبقى من ثمنها .

وضح ما تثيره هذه القضية من مسائل قانونية . دعم إجابتك بالأسانيد القانونية .

الوقائع :-

كما هى مذكوره بالقضية .

المطلوب :-

١- تثير هذ القضية مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى .

٢- كما تثير مدى قبول الدفع المبدى من جوزيف بعدم قبول الدعوى لنقصان أهليته .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ١/١١ من القانون المدنى المصرى على أنه " (١) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب اثارها فيها ، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته " .

كما تنص المادة ٢٧ من القانون المدنى المصرى على أنه " اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص " .

وتنص المادة ٢٩ من قانون المرافعات المصرى على انه" تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " .

الحل

بإعمال الأسانيد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلي :-

أولاً:- فيما يتعلق باختصاص المحاكم المصرية فإنها وطبقاً لنص المادة ٢٩ تكون مختصة بحسبان أن المدعى عليه متوطن بمصر .

ثانياً:- فيما يتعلق بالدفع المبدى من المدعى عليه فهو مردود وذلك لأنه كامل الأهلية حسب قانونه الشخص وهو القانون الانجليزى ولا عبره لما ساقه المدعى عليه من انه يعد ناقص الأهلية طبقاً لاحكام قانون الموطن على النحو الذى تقررته قواعد الاسناد الإنجليزية التى تاخذ في شان الحالة والأهلية بقانون الموطن . ذلك ان المادة ٢٧ من القانون المدنى المصرى تقرر بوضوح رفض الاخذ بالاحاله ومن ثم يعد المدعى عليه كما لو كان كامل الأهلية ومن ثم يكون الحكم الصادر بإلزامه بسداد ما عليه من ديون لصالح البائع صحيحاً متفقاً مع نصوص القانون .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

القضية السادسة

هاجر جمال مصرى الجنسية الى البرازيل وحصل على الجنسية البرازيلية وظل محتفظاً بجنسيته المصرية واثناء قيادته لسيارته هناك صدم مناع كويتى الجنسية فأصابه إصابة بالغة . قام مناع بتكليف محامية بالقاهرة برفع دعوى تعويض ضد جمال أمام المحاكم المصرية يطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر.

واثناء نظر الدعوى دفع محامى المدعى عليه بعدم اختصاص المحاكم المصرية لان الواقعة تمت فى البرازيل وان على المدعى ان يسعى وراء المدعى عليه فى موطنه فضلا عن ان المدعى عليه ورغم احتفاظه بالجنسية المصرية إلى ان جنسيته الفعلية هي الجنسية البرازيلية وهو ما يؤكد اختصاص المحاكم البرازيلية والقانون البرازيلى بهذه الدعوى .

وضح ما تثيره هذه القضية من مسائل قانونية . دعم إجابتك بالأسانيد القانونية .

الوقائع:-

كما هي مذكورة فى القضية .

المطلوب :-

١- تثير هذه القضية اختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى.

2024/2025

٢- كما تثير مسألة القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة .

الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ٢٥ من القانون المدنى المصرى على انه" (١) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.

(٢) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه ."

كما تنص المادة ٢٨ من قانون المرافعات المصرى على أنه "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج."

كما تنص المادة ١/٢١ من القانون المدنى المصرى على انه "(١) يسرى على الألتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للألتزام ."

الحل

بإعمال الأسانيد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلي :-

أولاً:- فيما يتعلق باختصاص المحاكم المصرية ، فإنه عملاً بنص المادة ٢٨ تكون هي المختصة طالما ان المدعى عليه مصرى الجنسية ، ولا يشترط فيه ان يكون مقيماً او متوطناً بمصر .

ثانياً :- فيما يتعلق بالدفع المبدى من المدعى عليه بأن جنسيته الفعلية هي الجنسية البرازيلية فهو دفع مردود لأنه في حاله تنازع الجنسية وكانت الجنسية المصرية هي احدى الجنسيات المتنازعة يكون المعول عليه هو الجنسية المصرية ومن ثم وعملاً بنص المادة ٢٥ من القانون المدنون من ثم تختص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى .

ثالثاً :- اما عن القانون الواجب التطبيق فهو القانون البرازيلى باعتباره قانون محل وقوع الفعل الضار عملاً بنص المادة ١/٢١ من القانون المدنى المصرى .

2024/2025

2024/2025

2024/2025



القضية السابعة

هنرى عالم اثار مسيحي ارثوذكسى يحمل الجنسية الفرنسية ، وقد قدم الى مصر ضمن بعثته علمية لاكتشاف احدى المعالم الاثرية فى مصر . ولإعجابه الشديد بها قرر الإقامة في مصر إلى ان حصل على الجنسية المصرية .

توفى هنرى عن عمر يناهز ٨٠ عاماً تاركاً ثروته عقارية ومنقولة في مصر، رفعت زوجته الفرنسية ارثوذكسية وابنائها دعوى امام المحاكم المصرية للمطالبة بحقهم في تركة مورثهم ، واثناء نظر الدعوى فوجئ الجميع بحضور مريم مصرية مسيحية التى كانت ترعاه فى مصر ومعها وصية مكتوبة فى الشكل العرفى تقدر بثلاثي تركة المورث . دفع الورثة ببطلان هذه الوصية لتجاوزها لاكثر من الثلث حسبما تقرر الشريعة الاسلامية .

وضح ما تثيره هذه القضية من مسائل قانونية وبماذا تحكم لو كنت قاضياً. وضح إجابتك بالأسانيد القانونية .

الوقائع :-

كما هى مذكورة فى القضية .

المطلوب :-

١- تثير هذه القضية مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى. 2024/2025

٢- كما تثير صحة الوصية التى ابرمها المتوفى لمريم فى الشكل العرفى .

٣- وتثير ايضاً مدى نفاذ الوصية لو تجاوزت حد الثلث .

الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ٣١ من قانون المرافعات المصرى على انه " تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية، أو كان المورث مصرياً، أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية ".

كما تنص المادة ١٧ من القانون المدنى المصرى على انه " (١) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته .
(٢) يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الايصاء او قانون البلد الذى تمت فيه الوصية وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .

كما تنص المادة ٢٥ من القانون المدنى المصرى على انه " (١) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.

(٢) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه .

الحل

بإعمال الأسانيد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلى :-

اولاً:- فيما يتعلق باختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى فهى مختصة طبقاً لنص المادة ٣١ من قانون المرافعات وذلك لان المورث مصرى الجنسية ايضاً ، وان مصر هى محل افتتاح التركة فضلاً عن ان بعض اموال التركة كائنة في مصر .

ثانياً:- فيما يتعلق بصحة الوصية المبرمة ، وتلك المسألة تخضع لنص المادة ٢/١٧ من القانون المدنى ومن ثم تصح هذه الوصية متى ابرمت وفقاً للشكل المقرر لبلد الابرام (القانون المصرى) ، القانون الموصى وقت الايصاء (القانون المصرى) ومن ثم يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق في هذه الحالة ومن ثم تصح الوصية .

ثالثاً:- بالنسبة لمسألة نفاذ الوصية فيما لو تجاوزت حد الثلث ، فانه وان كان من المقرر في الشريعة الاسلامية ان الوصية لا تنفذ فيما لو زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة ، بيد ان هذا الحكم مقرر فيما لو ابرمت الوصية بين المسلمين ، الا ان الامر على خلاف ذلك بالنسبة لغير المسلمين حيث لا يكون مخالفاً للنظام العام ^{2024/2025} فيما لو تجاوزت الوصية حد الثلث ^{2024/2025} ومن ثم سوف تسرى هذه الوصية خاصة وان ^{2024/2025} الموصى والموصى لها من غير المسلمين .



القضية الثامنة

قرر كريستيانو اللاعب البرتغالي الشهير القدوم الى مصر في زياره لها ، واعجب بها ولهذا قرر شراء فيلا في احد المدن الراقية . واثناء زيارته لبلغاريا تقابل مع احد رجال الأعمال الأسبان الذى عرض عليه شراء تلك الفيلا فوافق كريستيانو ، واراد المشتري رفع دعوى تثبيت ملكيته على هذه الفيلا ، فرفع دعواه امام المحاكم البلغارية بوصفها محكمة موطن المدعى عليه .

وضح مدى صحة اختصاص المحاكم البلغارية . وما هو القانون الواجب التطبيق عليها . وماذا لو صدر حكم من المحكمة البرتغالية في هذا الشأن فهل يمكن تنفيذه في مصر ام لا .

الوقائع :-

كما هي مذكورة في القضية.

المطلوب :-

١- مدى اختصاص المحاكم البلغارية بنظر دعوى تثبيت ملكية عقار بمصر .

٢- القانون الواجب التطبيق في هذه المسألة .

٣- مدى امكانية تنفيذ الحكم في جلسة صدوره عن المحاكم البرتغالية .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ١٨ من القانون المدنى المصرى على انه " يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الأخرى او فقدها " .

وتنص المادة ٢/١٩ من القانون المدنى المصرى على انه " (٢) على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا العقار " .

وتنص المادة ٢٩ من قانون المرافعات المصرى على انه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " .

الحل

بإعمال الأسانيد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلى :-

أولاً:- فيما يتعلق باختصاص المحاكم البرتغالية بنظر دعوى تثبيت الملكية مع العقار الكائن بمصر ، فإنها لن تكون مختصة في هذه الحالة ، وذلك لان نص المادة ٢٩ من قانون المرافعات المصري يقطع باختصاص محكمه موقع العقار في هذه الحالة ، وتلك القاعدة متفق عليها لان محكمه الموقع هي الاقدر على الاحاطه بكل ما يتعلق بامر العقار .

ثانياً :- فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق في هذه الدعوى هو القانون المصري باعتباره قانون الموقع عملاً بنص المادة ١٩، ٢/١٨ من القانون المدنى المصرى .

ثالثاً :- اما فيما يتعلق بإمكانية تنفيذ الحكم الصادر عن المحاكم البرتغالية فيما لو قررت اختصاصها فانه من غير الممكن تنفيذ هذا الحكم عملاً بنص المادة ٢٩٨ التى تقتضى اختصاص المحكمه الاجنبية باصدار الحكم فضلاً عن عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى . والثابت ان المحاكم المصرية هي المختصة بنظرها عملاً بنص المادة ٢٩ من قانون المرافعات . وبهذه المثابة لن تتحقق الشروط اللازم توافرها لاحكام التنفيذ في هذه الحالة .

2024/2025

2024/2025

2024/2025



القضية التاسعة

هاجر جمال مصرى الجنسية الى انجلترا للعمل بها حيث التقى بمادلين الانجليزية وتزوج منها وحصل بعد ذلك على الجنسية الانجليزية وظل محتفظاً بجنسيته المصرية . واثمر الزواج عن طفلين ونتيجة للخلافات المستمرة بينهما تم الانفصال بينهما . وعلى اثر ذلك سافر جمال الى مصر بصحبة الطفلين وعهد برعايتهما الى والدته . قامت مادلين برفع دعوى تطليق وحضانة امام القضاء المصرى تطلب فيها الانفصال و حضانة الاولاد . فدفع جمال بعدم اختصاص المحاكم المصرية بحسبان ان جنسيته الفعلية هى الجنسية الانجليزية ، ومن ثم تختص المحاكم الانجليزية بنظر الدعوى .

وضح بالأسانيد هل تختص المحاكم المصرية بهذه الدعوى ام لا ؟ وما هو القانون الواجب التطبيق عليها .

الوقائع :-

كما هى مذكورة فى القضية .

المطلوب :-

١- مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى .

٢- القانون الواجب التطبيق بشأن هذه القضية .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ٢٨ من قانون المرافعات المصرى على انه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج".

وتنص المادة ٦/٣٠ من قانون المرافعات على انه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل . إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية:

(٦) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها".

وتنص المادة ١٣ من القانون المدنى المصرى على انه "(١)يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يترتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبة الى المال .

(٢) اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى على التطبيق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى".

وتنص المادة ٢٥ من القانون المدنى على انه "(١) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.

(٢) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه " .

الحل

بإعمال الأسانيد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلى :-

اولاً :- بالنسبة لاختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى ، فالبيان ان المحاكم المصرية هى صاحبة الاختصاص بنظرها عملاً بنص المادة ٢٨ من قانون المرافعات المصرى حيث ان المدعى عليه يحمل الجنسيتين المصرية والانجليزية إذ المعول عليه فى هذه الحالة وعملاً بنص المادة ٢٥ من القانون المدنى ان متعدد الجنسيات يعامل كمصرى متى كانت الجنسية المصرية هى احدى الجنسيات المتنازعة.

ثانياً :- فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق بشأن الحضانة فهذه المسألة محل^{2024/2025} خلاف فهى تخضع فى نظر البعض لقانون جنسية الزوج لحظة انعقاد الزواج باعتبار ان المسألة تعذر اثرأ من أثار الزواج ومن ثم فهى تخضع للقانون المصرى باعتباره قانون جنسية الزوج لحظة انعقاد هذا الزواج .

وهناك من يرى اعتبار هذه المسألة أثرأ من أثار انفصال الزواج ومن ثم تخضع لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى ومن ثم يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق ايضا فى هذه الحالة .

وهناك من يرى تعلق هذه المسألة بالنسب ومن ثم تخضع لقانون جنسية الوالد وهو الامر الراجح ومن ثم تخضع للقانون المصرى عملاً بنص المادة ٢٥ من القانون المدنى .

ثالثاً :- بالنسبة للقانون الذى يحكم دعاوى التطبيق فهو القانون المصرى ذلك ان الاصل وعملاً بنص المادة ١٣ من القانون المدنى المصرى ان قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى هو الذى يحكم مسألة الانفصال ولما كان المدعى عليه يحمل الجنسيتين المصرية والانجليزية فان المعول عليه هو الجنسية المصرية عملاً بنص المادة ٢٥ مدنى ومن ثم يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق .

القضية العاشرة

سافر مصطفى مصرى الجنسية مسلم الى هولندا للعمل بها والتقى هناك بكاترين الهولندية واعجب بها وتزوجها بعد ان اسلمت وحصل على الجنسية الهولندية وظل محتفظاً بجنسيته المصرية . واثناء زيارته لمصر توفى تاركاً وراءه ثروته عقاريه منقولة ما بين هولندا ومصر . وانحصر ارثه فى زوجته التى لم تنجب و وشقيقة حسن و خالد . وكان قد اوصى قبل وفاته بنصف تركته لزوجته كاترين .

رفع اخويه دعوى ارث امام المحاكم المصرية وطالبوا فيها ببطلان الوصية فيما يزيد عن الثلث فدفعت زوجته بعدم اختصاص المحاكم المصرية لان المتوفى جنسيته الفعلية هى الجنسية الهولندية .

وضح بالأسانيد هل تختص المحاكم المصرية ام لا ، وما هو الحل والقانون الواجب التطبيق بشأن هذه الدعوى .

الوقائع :-

كما هى مذكورة فى القضية .

المطلوب :-

١- مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى .

2024/2025

القانون الواجب التطبيق عليها 2025/2024

الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ٣١ من قانون المرافعات المصرى على انه " تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية، أو كان المورث مصرياً، أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية " .

وتنص المادة ١/١٧ من القانون المدنى على انه " (١) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته " .

الحل

بإعمال الأسانيد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلى :-

اولاً :- بالنسبة لاختصاص المحاكم المصرية فالبين ان المحاكم المصرية هى صاحبة الاختصاص بنظرها عملاً بنص المادة ٢٨ من قانون المرافعات المصرى حيث ان المدعى عليه يحمل الجنسيتين المصرية و الهولندية إذ المعول عليه فى

هذه الحالة وعملا بنص المادة ٢٥ من القانون المدنى ان متعدد الجنسيات يعامل كمصرى متى كانت الجنسية المصرية هى احدى الجنسيات المتنازعة.

ثانياً :- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى فهو القانون المصرى عملا بنص المادة ١٧ من القانون المدنى .

ثالثاً :- فيما يتعلق ببطلان الوصية لتجاوزها حد الثلث . فمن المتفق عليه انه (لا وصية لمورث) . كما انه من المتفق عليه (ان الوصية لا تنفذ في اكثر من الثلث الا باجازه الورثة) . ومن ثم فانه في هذه المسألة سوف تزيد الوصية الى الثلث باعتبار ان الورثة لم يتنازعوا في صحتها الا فيما جاوز الثلث .

2024/2025

2024/2025

2024/2025



القضية الحادية عشر

سافر رجل الاعمال المصري مصطفى الى الجزائر لعقد صفقه تجاريه كبيره وهناك التقى صافى سكرتيرة مجلس ادارة الشركة التي يتعامل معها ، فاعجب بها و عرض عليها الخطبة بشرط ان تترك عملها وتأتى للإقامة معه في مصر بمجرد اتمام عقد الزواج . ورغم موافقتها على مضض على هذا الشرط وتركها للعمل إلا أنه سرعان ما دب الخلاف بينهما ففسخ مصطفى هذه الخطبة . قامت صافى برفع دعوى على مصطفى امام المحاكم المصرية تطالبه فيها بالتعويض عما لحقها من ضرر . فدفع مصطفى بعدم اختصاص المحاكم المصرية لان الواقعة كلها تمت في الجزائر ولا شأن لمصر بها .

وضح بالأسانيد مدى اختصاص المحاكم المصرية ، وما هو القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة .

الوقائع :-

كما هي مذكورة في القضية.

المطلوب :-

١- مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى .

٢- القانون الواجب التطبيق عليها .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٣- تقدير الدفع المبدى من المدعى عليه .

الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ٢٨ من القانون المصرى على انه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " .

كما تنص المادة ١/٢١ من القانون المدنى على انه " (١) يسرى على الألتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للألتزام " .

الحل

بإعمال الأسانيد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلى :-

أولاً :- بالنسبة لاختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى فانه وعملا بنص المادة ٢٨ من قانون المرافعات تكون المحاكم المصرية هى المختصة بنظر هذه الدعوى بحسبان ان المدعى عليه يحمل الجنسية المصرية

ثانياً :- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق في هذه القضية فهو القانون الجزائى باعتباره قانون محل وقوع الفعل الضار عملاً بنص المادة ١/٢١ من القانون المدنى المصرى

ثالثاً :- اما بالنسبة للدفع المبدى من المدعى عليه فهو غير مقبول عملاً بنص المادة ٢٨ من قانون المرافعات السابق الاشاره اليه .

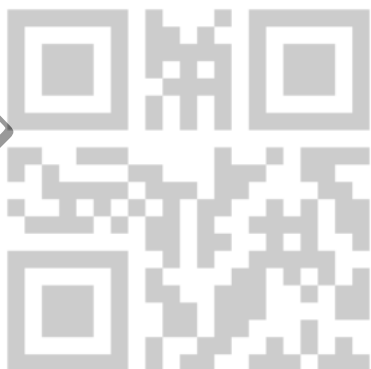


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن
تالى

2024/2025

2024/2025

2024/2025



القضية الثانية عشر

تزوجت علياء التونسية الجنسية والمتوطنة في مصر من جاك الفرنسي وذلك اثناء زيارته لمدينة القاهرة ومكث الزوجان في مصر لعدة اعوام الى ان قام جاك بهجر زوجته حيث سافر الى فرنسا . قامت علياء برفع دعوى نفقه امام المحاكم المصرية فدفع الزوج بعدم اختصاص المحاكم المصرية لان المدعية والمدعى عليا ليسا من المصريين ومع ذلك حكمت لها المحكمة بمبلغ ١٠٠٠٠ جنية نفقه شهرية لها ولابنها خالد . وازاء استمرار هجر الزوج لزوجته وانقطاع اخباره عنها قامت برفع دعوى تطليق امام المحاكم المصرية .

وضح بالاسانيد القانونية مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر كلا الدعويين وما هو القانون الواجب التطبيق عليهما .

الوقائع :-

كما هي مذكورة في القضية.

المطلوب :-

١- اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى النفقة .

٢- اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى التطليق .

2024/2025

القانون الواجب التطبيق على دعوى النفقة ، دعوى التطليق .

الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ٥/٣٠ من قانون المرافعات المصري على انه " - تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل . إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية:
(٥) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها " .

كما تنص المادة ٧/٣٠ من قانون المرافعات المصري على انه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل . إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية: (٧) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى " .



وتنص المادة ١٣ من القانون المدني على انه " (١) يسرى قانون الدولة التي ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يترتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبة الى المال .

(٢) اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى على التطبيق والأنفصال قانون الدولة التي ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى "

الحل

بإعمال الأسانيد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلى :-

اولاً :- فيما يتعلق باختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى النفقة ، فان المحاكم المصرية تختص بنظر هذه الدعوى عملاً بنص المادة ٥/٣٠ من قانون المرافعات وذلك لان المدعية متوطنة بمصر وان المدعى عليه أجنبياً ليس له موطن او محل اقامة في الجمهورية .

ثانياً :- بالنسبة لاختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى التطلاق في هذه الدعوى نجد ان المحاكم المصرية تكون هى المختصة عملاً بنص المادة ٧/٣٠ من قانون المرافعات وذلك لان المدعية وان كانت اجنبية الا انها متوطنة بمصر ، وان النزاع يتعلق بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية ، وان المدعى عليه مجهول الموطن . فالاختصاص هما مستند الى فكره تتافى انكار العدالة .

ثالثاً :- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق بشأن دعوى النفقة فهو القانون الفرنسى ^{2024/2025} ^{2024/2025} ^{2024/2025} لاعتباره قانون جنسية الزوج لحظه انعقاد الزواج عملاً بنص المادة ١/١٣ من القانون المدني .

اما القانون الواجب التطبيق بشأن دعوى التطلاق فهو القانون الفرنسى ايضا باعتباره قانون جنسية الزوج لحظه رفع الدعوى عملاً بنص المادة ٢/١٣ من القانون المدني .



القضية الثالثة عشر

تزوجت صوفيا مصرية مسيحية أرثوذكسية من ريتشارد انجليزى مسيحي كاثوليكي وحصلت على الجنسية الانجليزية فيما بعد واتخذوا من لندن موطناً لهما.

الا ان الخلاف دب بينهما فعادت صوفيا الى مصر للاقامة مع اهلها بعد ان اتفقت مع ريتشارد على الانفصال الجسماني امام المحاكم المصرية .

رفعت صوفيا دعوى انفصال جسماني على زوجها امام المحاكم المصرية فحكمت لها المحكمة بما ارادت .

وضح بالأسانيد القانونية هل تختص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى ، وما هو القانون الواجب التطبيق عليها .

الوقائع :-

كما هي مذكورة فى القضية .

المطلوب :-

١- مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى .

٢- القانون الواجب التطبيق .

2024/2025

2024/2025

الإجابة القانونية :-

تنص المادة ٣٢ من قانون المرافعات المصرى على انه " تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلية فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً".

وتنص المادة ٧/٣٠ من قانون المرافعات المصرى على انه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية:

(٧) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى".

وتنص المادة ٢/١٣ من قانون المدنى على انه "(٢) اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى على التطلاق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى ."



وتنص المادة ١٤ من القانون المدنى المصرى على انه " فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج ".

الحل

بإعمال الأسانيد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلى :-

اولاً :- بالنسبة لاختصاص المحاكم المصرية فى هذه الدعوى نجد ان الاختصاص ينعقد للمحاكم المصرية طبقاً لنص المادة ٣٢ من قانون المرافعات وذلك لقبول الزوج الخضوع اختيارياً لاختصاص المحاكم المصرية ومن ناحية اخرى نجد ان هذا الاختصاص سوف ينعقد للمحاكم المصرية ايضاً بحسبان ان القانون المصرى هو الواجب التطبيق وذلك حسب المادة رقم ٧/٣٠ من قانون المرافعات .

ثانياً :- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى فانه ولئن كان القانون الانجليزى هو الواجب التطبيق باعتباره هو قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى عملاً بنص المادة ٢/١٣ من القانون المدنى الا ان الاستثناء المقرر بنص المادة ١٤ مدنى يقتضى تطبيق القانون المصرى وذلك لان احد الزوجين كان مصرياً لحظه انعقاد الزواج والزوجة كانت مصرية فى هذا التوقيت ومن ثم يتعين تطبيق القانون المصرى فى هذه الحالة .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

القضية الرابعة عشر

تزوجت هانم مصرية الجنسية من مناع كويتي الجنسية ورزقت منه بطفل أسمته جلال .

عادت هانم الى مصر بعد ان دب الشقاق بينها وبين زوجها واستقرت بموطنها الاصلى فى مدينة الزقازيق . قامت هانم برفع دعوى امام المحاكم المصرية على زوجها تطالبه فيها بنفقه لها ولصغيرها . دفع محامى الزوج بعدم اختصاص المحاكم المصرية لان المدعى عليه كويتي الجنسية ومن ثم تختص المحاكم الكويتية بنظر هذه الدعوى . حكمت المحكمة لهانم بنفقة شهرية لها ولطفلها بمبلغ ١٠٠٠٠ جنية .

هل اصابته المحكمة ام اخطأت وما هو القانون الواجب التطبيق عليها.

وماذا يكون الحال فيما لو قامت رفع دعوى تطليق على زوجها .

وضح بالأسانيد القانونية مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر كلا الدعويين وما هو القانون الواجب التطبيق على كل منهما .

الوقائع :-

كما هى مذكورة فى القضية .

2024/2025

2024/2025

المطلوب :-

١- اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى النفقة والتطليق

٢- القانون الواجب التطبيق على كلا الدعويين

الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ٥/٣٠ من قانون المرافعات على انه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل . إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية:
(٥) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.

كما تنص المادة ٧/٣٠ من قانون المرافعات على انه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل . إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية:
(٧) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية، وذلك إذا لم

يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى

وتنص المادة ١٣ من القانون المدنى على انه "(١) يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يترتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبة الى المال .

(٢) اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى على التطلق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى"

وتنص المادة ١٤ من القانون المدنى على انه " فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج" .

الحل

بإعمال الأسانيد القانونية السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتضح ما يلى :-

اولاً :- بالنسبة لاختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى النفقة فهى مختصة عملاً بنص المادة ٥/٣٠ من قانون المرافعات لان الزوجة متوطنة بمصر ،
وتنص المادة ٧/٣٠ لان المدعية مصرية وان القانون المصرى هو الواجب 2024/2025
التطبيق عملاً بنص المادة ١٤ مدنى .

اما بالنسبة لدعوى التطلق فتختص المحاكم المصرية بنظرها عملاً بنص المادة ٧/٣٠ من قانون المرافعات .

ثانياً :- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق بشأن دعوى الفقه و دعوى التطلق فالأصل ان القانون الواجب التطبيق هو قانون جنسية الزوج لحظه الزواج بالنسبة للنفقة ، وقانون جنسية الزوج لحظه رفع الدعوى وهو في كليهما القانون الكويتى ، الا ان المشرع اورد استثناء مع ذلك قرره المادة ١٤ من القانون ، ومن ثم ينطبق القانون المصرى على النفقة وعلى دعوى التطلق باعتباره قانون الزوجة المصرية لحظه انعقاد الزواج .

القضية الخامسة عشر

اثناء زيارته لمدينة القاهرة توفى جمال مصرى الجنسية والمتجنس بالجنسية الايطالية والذى ظل محتفظاً بجنسيته المصرية ، مخلفاً وراءه ثروة عقارية ومنقولة بعضها فى مصر والبعض الاخر فى إيطاليا . واثناء حضور زوجته الايطالية و ابنائها لإنهاء إجراءات الدفن وحصر التركة ، ظهرت سعاد مصرية الجنسية وابنائها حيث اكدت انها زوجه المتوفى رسمياً حيث كان يأتي للإقامة معها فى مصر على فترات .

قامت سعاد برفع دعوى إرث امام المحاكم المصرية للحصول على نصيبها فى التركة ، واثناء المرافعة دفع محامى الزوجة الايطالية وابنائها ببطلان هذا الزواج لكونه تالياً على زيجته الاولى ومن ثم ليس لسعاد اوابنائها اى حق فى هذا الارث ، كما دفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى على اساس ان المورث يحمل الجنسية الايطالية وهى جنسيته الفعلية رغم تمتعه بالجنسية المصرية ، ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الإيطالي بوصفه قانون المورث قبل الوفاة .

وضح ما تثيره هذه القضية من مسائل قانونية سواء فى مجال الاختصاص القضائي الدولى او فى مجال تنازع القوانين . وبماذا تحكم لو كنت قاضياً .

الوقائع :-

2024/2025

2024/2025

كما هى مذكورة فى القضية .

المطلوب :-

١- مدى اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى .

٢- القانون الواجب التطبيق .

٣- مدى صحة الدفع المبدى ببطلان الزيجة الثانية .

يترك حلها للطالب كسؤال للنشيت .



الجزء الثانى

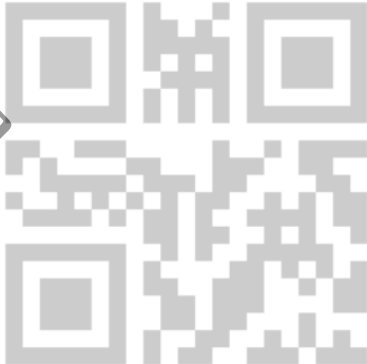
تطبيقات عملية فى تنازع الاختصاص القضائى الدولى وتنفيذ الأحكام الأجنبية

2024/2025

2024/2025

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

خالى



القضية الاولى

احمد شاب مصرى الجنسية يعمل مهندساً مصرياً ، من أسرة متواضعة ، وليس له فى الدنيا سوى شهادته الجامعية . سافر الى كندا ، واستقر بها وكون ثروة طائلة وحصل على جنسيته. وقد ثار نزاع بينه وبين احد رجال الأعمال الكنديين بشأن أحد المشروعات التى كان أحمد يتولى تنفيذها فى كندا .

قام رجل الاعمال الكندى برفع دعواه على أحمد أمام المحاكم المصرية طالباً الحكم عليه بتعويض عما ارتكبه من مخالفات فى حقه . دفع احمد بعدم اختصاص القضاء المصرى على أساس أن موطنه الفعلى والحقيقى هو كندا ، وأن اعماله تتركز فيها فضلاً عن أنه يحمل الجنسية الكندية . قامت المحكمة المصرية بالتصدي للقضية ، وقضت بالتعويض لصالح رجل الاعمال الكندى . فهل اصابته المحكمة أم أخطأت . وضح رأيك مدعماً بالاسانيد القانونية .

الحل

الوقائع :-

١- احمد شاب مصرى سافر الى كندا ويحمل الجنسيتين المصرية والكندية . 2024/2025

٢- ثار خالف بين أحمد ورجل اعمال كندى بصدد مشروع قام أحمد بتنفيذه على الاراضى الكندية . رفع رجل الاعمال الكندى دعواه امام المحاكم المصرية ، فقضت بالتعويض لصالح هذا الاخير . فهل أصابت المحكمة أم اخطأت مع التعليل .

الاسانيد القانونية :

تنص المادة ٢٨ من قانون المرافعات المصري على انه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى الجنسية ولو لم يكن له موطن أو محل

إقامه في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج".

وعند تعدد الجنسيات لدى الشخص وكانت احدى الجنسيات التي يتمتع بها هي الجنسية المصرية ، كان المعول عليه هذه الاخيرة سواء في عقد الاختصاص القضائي ، أو بالنسبة للقانون الواجب التطبيق بشأن الحالة أو الاهلية .

التطبيق :-

وباعمال هذه الاسانيد على القضية المطروحة يتضح ان المحكمة قد اصابته في التصدي لنظر هذه الدعوى . لأن النص المتقدم جاء مطلقاً من أى قيد . إذ يكفي تمتع المدعى عليه بالجنسية المصرية ، أو أن تكون الجنسية المصرية من بين الجنسيات التي يتمتع بها لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية ، ولو لم يكن له موطن او محل إقامه في الجمهورية .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

القضية الثانية

"سارة" هي إحدى شركات المقاولات التي تم تأسيسها في مصر، وتباشر نشاطها فيها، ويقع مركز إدارتها الرئيسي الفعلي في مدينة القاهرة. تعاقدت هذه الشركة على تشييد بعض المشروعات في إحدى الدول العربية، وإثناء قيامها بذلك خاطبها صاحب الموقع وهو رجل أعمال كويتي الجنسية، أن الشركة لم تلتزم بالشروط المتفق عليها، وطالبها بالالتزام بالشروط المتفق عليها، فضلاً عن التعويض عما أصابه من جراء هذا التأخير.

وإزاء عدم اكتراث الشركة وتجاهلها لمكاتبات هذا الأخير، قام رجل الأعمال الكويتي بمقاضاه هذه الشركة أمام المحاكم المصرية وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى حضر ممثل الشركة ودفع بعدم اختصاص المحاكم باعتبار أن محل التنفيذ هو دولة الكويت، فضلاً عن عدم انطباق النص الخاص بالمادة ٢٨ على الأشخاص الاعتبارية. وعلى الرغم من ذلك تصدت المحاكم المصرية للدعوى وقضت بالتعويض لصالح رجل الأعمال الكويتي. وضح هل أصابت المحكمة أم أخطأت مع التعليل.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الوقائع :-

- ١- سارة شركة مقاولات مصرية تعاقدت على القيام ببعض المشروعات بدولة الكويت.
- ٢- لم تلتزم الشركة بتعهداتها. فقام رجل الأعمال الكويتي بمقاضاتها أمام القضاء المصري.

الأسانيد القانونية :-

التطبيق :-

2024/2025

اما عن الدفع الخاص بان الكويت هي بلد التنفيذ ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكمها ، فهذا الدفع مردود بان للمدعى استعمال الحق القانوني المقرر بقانون المرافعات المصري . فللمدعى حق الخيار بين اللجوء للقضاء المصري بموجب

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن

خالد

نص المادة ٢٨ مرافعات سالفه الذكر ، أو اللجوء للقضاء الكويتي ، دون الزامه بجهة قضائية معينة يتعين اللجوء إليها .

القضية الثالثة

"بيير" شاب فرنسي الجنسية ويعمل خبيراً لإحدى شركات البترول التي تباشر نشاطها في الجمهورية . واثناء إقامته بمصر تعرف على أحمد وهو رجل اعمال مصري الذي عرض عليه مشاركته في بعض الاعمال التجارية .

ثار خلاف بين الشريكين ، فلجأ أحمد الى القضاء المصري طالباً الحكم له بالتعويض من "بيير" نتيجة اهماله لأعمالهما التجارية الخاصة ، فضلاً عن عدم التزامه بشروط الشراكه بينهما . دفع "بيير" بعدم اختصاص القضاء المصري لكونه فرنسي الجنسية فضلاً عن عدم توطنه بمصر .

قضت المحكمة بالتعويض لصالح رجل الاعمال المصري . هل أصابت المحكمة أم أخطأت . وضح اجابتك مؤيدة الأسانيد القانونية .

2024/2025

الجل
2024/2025

2024/2025

الوقائع :-

- ١- "بيير" فرنسي الجنسية يعمل خبيراً لإحدى شركات البترول التي تباشر نشاطها بمصر ، ومقيم بها .
- ٢- دخول "بيير" في شراكة مع رجل الاعمال المصري أحمد .
- ٣- ثار خلاف بين الشريكين فرفع أحمد دعواه ضد "بيير" أمام القضاء المصري فدفع الأخير بعدم اختصاص القضاء المصري لعدم توطنه بمصر .



الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ٢٩ من قانون المرافعات على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى له موطن او محل اقامه فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " التطبيق :

باعمال نص المادة ٢٩ سالفه الذكر يتضح ان المحكمة اصابته فيما انتهت اليه من عقد الاختصاص لصالحها بنظر الدعوى ومن ثم الحكم فيها . أما عن الدفع المبدى من " بيير " بعدم توطنه فى مصر ومن ثم عدم اختصاص محاكمها بنظر المنازعة ، فهو مردود من خلال نص المادة ٢٩ الذى لم يعول على الموطن فقط لعقد هذا الاختصاص 2024/2025 وإنما استند - فى حال غيابه - الى 2024/2025 محل اقامه كبديل له . ومن ثم يكون الدفع غير ذى محل حرياً بالرفض .

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن



القضية الرابعة

أحمد شاب مصري يعد نموذجاً للشباب المكافح . وبفضل ذكائه وبراعته قام بتكوين شركة لصناعة الأغذية في مصر مع " جوزيف " وهو شاب فرنسي الجنسية ومتوطن بمصر . ونظراً لأن الشراكة كانت في حاجة الى رأس مال كبير ، عرض " جوزيف " على احمد ان يدخل بعض الفرنسيين كشركاء لهما . فوافق احمد علماً بان الشركاء الذين دخلوا كمساهمين في الشركة ليس لهم موطن او محل اقامة في الجمهورية .

ثار نزاع بين احمد وأحد هؤلاء الشركاء الجدد بسبب عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه ، فرفع دعواه مطالباً اياه وباقي الشركاء بالتعويض المناسب . "وإثناء نظر الدعوى . تنازل احمد عن خصومة " جوزيف " ، ومع ذلك استمرت المحكمة في نظر الدعوى . وقضت بالتعويض لصالح احمد على احد الشركاء الفرنسيين . وقد دفع هذا الاخير بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى لكونه غير متوطن او مقيم بمصر ، فضلاً عن عدم صحة هذا الاختصاص بحسبان ان احمد قد تنازل عن خصومته في مواجهة " جوزيف " الذي يعد السبب المباشر في جلب الاختصاص للمحاكم المصرية

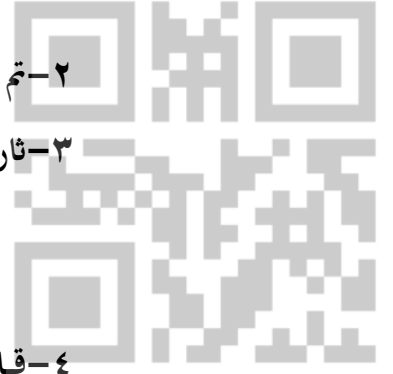
2024/2025 2024/2025 2024/2025

وضح رأيك مدعماً بالاسانيد عما إذا كانت المحكمة قد أصابت ، أم أخطأت .

الحل

الوقائع :-

- ١- اتفق احمد مصري الجنسية مع " جوزيف " فرنسي الجنسية ومقيم بمصر على تكوين شركة بمصر .



٢- تم ادخال شركاء آخرين فرنسيين غير متوطنين أو مقيمين بمصر .

٣-ثار خلاف بين أحمد وبين شركائه الأجانب فرفع دعواه على جميع الشركاء بما فيهم " جوزيف " امام القضاء المصرى للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر .

٤- قام احمد باخراج " جوزيف " من الدعوى ، ورغم ذلك استمرت المحكمة في نظر الدعوى .

٥- دفع أحد المدعى عليه بعدم اختصاص القضاء المصرى لكونه غير متوطن أو مقيم في الجمهورية ، فضلاً عن قيام احمد بالتنازل عن دعواه في مواجهه " جوزيف " . والمطلوب مدى صحة هذا الدفع من عدمه .

الاسانيد القانونية :-

١-تنص المادة ٢٩ من قانون المرافعات على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية " 2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢- وتنص المادة ٩/٣٠ من قانون المرافعات على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك إذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامه فى الجمهورية " .





بأعمال القواعد السابقة على وقائع الدعوى يتضح ان المحكمة اصابت فيما انتهت اليه . فقد نظم المشرع هذه الحالة من الاختصاص بنص المادة ٩/٣٠ سالفه الذكر .

وقد اشترط المشرع لاعمال حكم المادة ٩/٣٠ عدة شروط هي :-

١- ان يكون تعدد المدعى عليهم حقيقيا لا صورياً .

٢- ان يكون أحد المدعى عليهم متوطناً أو مقيماً في مصر خصماً أصلياً في الدعوى .

٣- وحدة الموضوع .

وباعمال هذه الشروط على وقائع الدعوى محل الدراسة يتضح توافرها جميعا ،
الأمر الذى يقتضى الالتفات عن الدفع المبدى من الشريك الفرنسى غير
المتوطن أو المقيم بمصر .

2024/2025

— اما عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بحسبان ان احمد تنازل عن دعواه في مواجهة " جوزيف " سند اختصاص المحاكم المصرية ، فهو مردود بأن هذا التنازل جاء لاحقاً على انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية . إذ العبرة في عقد الاختصاص للمحاكم المصرية من عدمه هو بلحظه رفع الدعوى ، ومن ثم يغدو الدفع غير صحيح واجب الرفض .



القضية الخامسة

تزوجت " خيرية " التونسية الجنسية والمتوطنة بمصر من " مناع " كويتي الجنسية . اقام الزوجان بمصر فترة من الزمن ، وفجأه هجر " مناع " زوجته وسافر الى بلد اجنبي غير معلوم حاولت زوجته التعرف على عنوانه بشتى الطرق ، ولكن محاولاتها باءت بالفشل . رفعت خيرية دعوى أمام المحكمة المصرية المختصة تطلب فيها التطليق من " مناع " قضت المحكمة لها بالتطليق فهل اصابته المحكمة أم أخطأت مع التعليل ، وهل يتغير الحال فيما لو أن خيرية كانت مصرية الجنسية وكان " مناع " مستقراً بدولة الكويت

الوقائع:-

١-تزوجت خيرية التونسية الجنسية والمتوطنة بمصر من " مناع " كويتي الجنسية .

٢-هجر " مناع " زوجته الى دولة غير معلومة .

٣-رفعت خيرية دعواها امام القضاء المصرى بطلب التطليق من زوجها ،

2024/2025

" مناع " فقضت لها المحكمة بالتطليق . 2024/2025

الاسانيد القانونية :-

تنص المادة ٣٠/٧ من قانون المرافعات على انه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى ليس موطن او محل اقامه فى الجمهورية وذلك اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً ، او أجنبياً له موطن فى الجمهورية ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج ، أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى "

التطبيق :-

بأعمال الاسانيد السابقة يتضح ان المحكمة اصابته فيما انتهت اليه من الحكم بالتطبيق لصالح المدعية .

وبيان ذلك ان المشرع المصرى اسند الاختصاص للمحاكم المصرية فى هذه الحالة تلافياً لانكار العدالة وذلك بشروط ثلاثة هي :-

١- ان يتعلق النزاع بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية .

٢- ان يكون المدعى مصرى الجنسية ، أو اجنبى متوطن بمصر .

٣- ان يكون المدعى عليه الاجنبى مجهول الموطن .

وبالنظر الى وقائع الدعوى محل الدراسة نجد توافر الشروط الثلاث سالفة الذكر ، بما يؤكد اختصاص المحاكم المصرية . اما عن الفرض الذى تكون فيه المدعية متمتعة بالجنسية المصرية مع معلوميه موطن المدعى بالخارج نجد أن المشرع اسند الاختصاص ايضاً للمحاكم المصرية ولكن على أساس آخر وهو الاختصاص المستند الى تطبيق القانون المصرى حسب نص المادة ٧/٣٠ مرافعات . هذا ما تؤكد المادة ١٤ من القانون المدنى الذى تقر أنه " فى الأحوال المنصوص عليها 2024/2025 2024/2025 فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى فيما عدا شرط الأهلية للزواج . ومن ثم - ورغم معلومية موطن المدعى عليه - نجد ان الاختصاص التشريعى جلب الاختصاص القضائى . وقد اشترط المشرع شروط ثلاثة لأعمال هذا الأساس فى الاختصاص هي :-

١- ان يتعلق النزاع بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية .

٢- ان يكون المدعى مصرى .

٣- ان يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق .

كارولين ،
واثناء تلك
وحال قبيح
كثير

الوقائع :-

٢- اعترض احد اشخاص الفوج السياحي على الزيجة على أساس ان كارولين 2024/2025
مرتبطة بزيعة أخرى . 2024/2025

الاسانيد القانونية :-

تنص م ٣/٣٠ من قانون المرفعات على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر
الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن

خالد





الجمهوريةإذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى " .

التطبيق :-

بأعمال نص المادة ٣/٣٠ سالف الذكر يتضح أن المحكمة أصابت فيما إنتهت اليه من عقد الاختصاص لها بنظر دعوى الاعتراض على عقد الزواج المراد إبرامه لدى الموثق المصرى .

فالمشرع المصرى خرج على القاعدة العامة التى تقضى باختصاص محكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته ، مقررًا عقد الاختصاص للمحاكم المصرية لأسباب حاصلها :-

١-ان هذا الاسناد يتفق مع حكم المادة ٢٠ من القانون المدنى التى تقرر خضوع شكل التصرف لبلد الإبرام .

٢-ان هذا الاسناد يضمن سرعة الفصل فى النزاع .

٣-ان الموثق يؤدى وظيفته ملتزما بأحكام قانونه ، وبما تقرره السلطات العامة فى دولته ومنها المحاكم . والقول بغير ذلك معناه تعطيل عمل الموثق ، وإذعانه لما ينتهى اليه القضاء الاجنبى وهو أمر غير مقبول .

٤-ان هذا الاسناد له ما يبرره من التيسير على صاحب الحق فى الاعتراض بتجنبه اللجوء لمحكمة موطن المدعى عليه .

٥-الرباط الجدى بين النزاع والمحاكم المصرية . ولكل هذه الاسباب سوف ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى . اما مضمون الحكم فأمره متروك للقاضى يقرره فى ضوء الاوراق والمستندات المطروحة أمامه .

القضية السابعة

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن





تزوجت " سناء " مصرية الجنسية من " جاسر " اليمنى الجنسية وأنجبت منه " فوز " . توفي جاسر وترك زوجته مع ابنه بمصر ، ومع مرور الوقت سافر " فوز " الى دولة الكويت تاركاً أمه بمصر التي مرت بظروف صعبة رغم يسار ابنها " فوز " وقد طالبت الام ابنها بنفقة شهرية تعينها على مواجهة حياتها وظروف مرضها . إلا أنه لم يقيم بواجب الانفاق عليها . رفعت الأم دعاوها أمام المحكمة التي تتوطن في دائرتها ومطالبه إياه بأن يؤدي لها نفقة شهرية قدرها ٣٠٠٠ جنيه مصرى . دفع محامى الابن بعدم اختصاص المحاكم المصرية لكونه يمنى الجنسية ، وأنه متوطن بدولة الكويت . رفضت المحكمة هذا الدفع وقضت بإلزام " فوز " بأن يؤدي لأمه نفقة شهرية قدرها ٣٠٠٠ جنيه مصرى . هل أصابت المحكمة أم أخطأت مع التعليل ، وهل يختلف الوضع فيما لو كانت " سناء " يمنى الجنسية مقيمة بمصر .

الحل

الوقائع :-

- ١- تزوجت " سناء " المصرية الجنسية من " جاسر " اليمنى الجنسية
2024/2025 2024/2025 2024/2025
وانجبت " فوز " الذى سافر لدولة الكويت مهملاً امه .
- ٢- طالبت سناء ابنها فوز بأن ينفق عليها حتى تستطيع مواجهة اعباء الحياة الصعبة وظروف مرضها .
- ٣- أمام اهمال الابن لامه رفعت عليه دعوى نفقه أمام المحكمة المصرية التي تتوطن في دائرتها فدفع محامى الابن بعدم الاختصاص لأن موكله يمنى الجنسية ولأنه متوطن بدولة الكويت .
- ٤- تصدت المحكمة المصرية للدعوى وألزمت الابن بأن يؤدي لأمه المسنة مبلغ ٣٠٠٠ جنيه مصرى كنفقة شهرية .



والمطلوب هل اصابته المحكمة أم أخطأت ، مع التعليل .

الاسانيد القانونية :-

تنص م ٥/٣٠ من قانون المرافعات المصرى على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى رفع على الاجنبى الذى ليس له موطن او محل اقامه فى الجمهوريةإذا كانت متعلقة بطلب نفقة للأم ، او للزوجة التى لها موطن فى الجمهورية ، أو للصغير المقيم فيها " .

التطبيق :-

بتطبيق نص المادة ٥/٣٠ من قانون المرافعات على الواقعة المطروحة يتضح صحة ما انتهت اليه المحكمة من اختصاصها بنظر دعاوى النفقات المرفوعة من الام او الزوجة المتوطنة بمصر ، او للصغير المقيم فيها .

ويلاحظ ان المشرع اشترط ثلاث شروط لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية فى هذه الحالة هى :-

١- ان يكون المدعى عليه اجنبياً لا موطن له او محل اقامه بمصر .

2024/2025

٢- ان يتعلق النزاع بنفقه للأم او للزوجة او للصغير .

٣- ضرورة توطن الام او الزوجة بمصر ، او اقامة الصغير بها اما عن الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم اختصاص المحاكم المصرية لكونه يمتنع الجنسية ، وأنه متوطن بدوله الكويت فهذا الدفع مردود بأن المشرع ارتأى ضرورة رعاية الطرف الضعيف المحتاج وهو طالب النفقة ، وانه للتيسير عليه وعدم تكليفه بما يشق عليه وهو فى أمس الحاجة الى النفقة ، إكتفى المشرع بعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى اى الام المتوطنة بمصر .

وبطبيعة الحال سوف يختلف الحال فيما لو كانت الام " ايا كانت جنسيتها " غير متوطنه في مصر ، اذ في هذه الحالة لن تستطيع رفع دعواها أمام المحكمة بحسبان أنه يشترط لعقد الإختصاص للمحكمة المصرية التوطن في مصر تحقيقاً للارتباط بالاقليم المصرى .
وبهذه المثابة سوف تقضى المحكمة بعدم الإختصاص بنظر دعوى النفقة في هذه الحالة لعدم توطن الام بالاقليم المصرى .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالي

القضية الثامنة

في فرنسا توفي " كاظم " الذى يحمل الجنسيين المصرية والفرنسية تاركاً ثروة هائلة عبارة عن منقولات وعقارات كائنه بفرنسا ومصر ، لاولاده خالد وفهيم وسعيد من زوجته ثريا وجميعهم مصريون مقيمون بمصر ، وأيضا بيتر ونيازى من زوجته الفرنسية نادين والمقيمين فى فرنسا . رفع اولاده المصريون دعوى ارث أمام المحاكم المصرية مطالبين بتطبيق القانون المصرى على إرث مورثهم . بينما حضرت نادين واولادها للجلسة المحدده لنظر الدعوى ودفعوا بعدم اختصاص المحاكم المصرية بحسبان ان مورثهم فرنسى الجنسية ، مطالبين بتطبيق القانون الفرنسى على ارث مورثهم .

وضح مدى اختصاص المحكمة المصرية بنظر دعوى الارث ، وما القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة ، وماذا عن صحة دفع " نادين " فى هذا الصدد . دعم اجابتك بالاسانيد القانونية .

الحل

2024/2025

2024/2025

الوقائع: ٢٠٢٤/٢٠٢٥ -

- ١-توفى كاظم بفرنسا وهو يحمل الجنسيين المصرية والفرنسية مخلفاً ثروة منقولة وعقارية بمصر وفرنسا .
- ٢-ترك كاظم اولاده خالد وفهيم وسعيد من زوجته المصرية ثريا ، وبيتر ونيازى من زوجته الفرنسية نادين .
- ٣-رفع الابناء المصريون ووالدتهم دعوى ارث امام المحاكم المصرية ، بينما دفع اولاده وزوجته الفرنسية بعدم اختصاص المحاكم المصرية .

٤- المطلوب بيان اختصاص المحاكم المصرية من عدمه ، والقانون الواجب التطبيق .

الاسانيد القانونية :-

في شأن الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بدعوى الارث والتركات نصت المادة ٣١ من قانون المرافعات على انه " تختص محاكم الجمهورية بمسائل الارث وبالدعوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية او كان المورث مصرياً ، أو كانت أموال التركة كلها او بعضها في الجمهورية "

وفي خصوص القانون الواجب التطبيق على مسائل الارث نصت المادة ١٧ من القانون المدني على أنه " يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته ". وفي شأن القانون الذى يحكم العقار والحقوق الواردة عليه نصت المادة ١٨ من القانون المدني على أنه " يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار "

2024/2025

2024/2025

2024/2025

كما نصت المادة ٢٥ من القانون المدني على أن " الأشخاص الذين تثبت لهم في آن واحد إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه ."

التطبيق :-

أ- بالنسبة لاختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى الارث :-

من خلال نص المادة ٣١ من قانون المرافعات يتضح اختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه الدعوى يكون في حالات ثلاثة هي :

١-المورث مصرى .

٢-افتتاح التركة فى مصر .

٣-اموال التركة كلها او بعضها يقع فى مصر .

وباعمال ما تقدم على الدعوى محل الدراسة نجد أن المحاكم المصرية تختص بنظر دعوى الارث المقامة من الابناء المصريين ووالدتهم من ناحيتين ، الاولى ان مورثهم مصرى الجنسية وأنه وان كان يحمل الجنسية الفرنسية ايضا الا انه فى هذه الحالة يولى الاعتبار للجنسية المصرية بحسب نص م ٢٥ من القانون المدنى التى تقرر انه اذا كانت جنسية القاضى من بين الجنسيات المتنازعة فضلت جنسية القاضى . والثانية ان بعض اموال التركة العقارية والمنقولة كائنة بمصر . وبهذه المثابة يضحى الدفع المبدى من الزوجة الفرنسية وابنائها غير ذى جدوى حرياً بالرفض .

وتجدر الاشارة الى ان الاختصاص القضائى للمحاكم المصرية لايمتد بشأن الاموال العقارية الموجودة بفرنسا بناء على الاستثناء الوارد بالمادتين ٢٨ ، ٢٩ من قانون المرافعات .

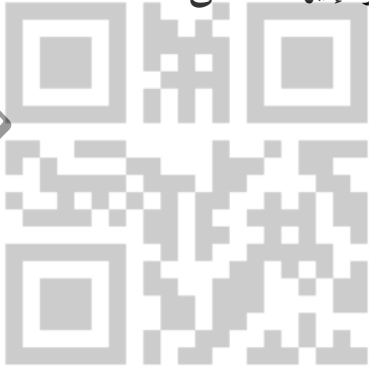
2024/2025

2024/2025

2024/2025

ب- بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى :-

اما وقد ثبت الاختصاص للمحاكم المصرية ، فان على القاضى المصرى البحث عن القانون الواجب التطبيق من خلال اعماله لقاعدة الاسناد المناسبة ، وباعمال نص م ١٧ من القانون المدنى نجد ان القانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى بوصفه القانون المعول عليه لحظة وفاه المورث . حقاً ان المورث يحمل ايضاً الجنسية الفرنسية بيد ان المادة ٢٥ السابق الإشارة إليها تقتضى



عند تنازع الجنسيات الإعتداد بالجنسية المصرية سواء لتقرير الإختصاص التشريعي ، أو القضائي .

بيد انه يرد استثناء هام على قاعدة اخضاع الميراث لقانون المورث مؤداه الاعتماد بقانون دولة موقع العقار بشأن اموال التركة، العقارية الكائنة بالخارج إذ تخضع للقانون الفرنسي بوصفه قانون الموقع ومن ثم يكون الدفع المبدى من الزوجة الفرنسية واولادها غير ذى محل بالنسبة للاموال الكائنة بمصر دون تلك الاموال العقارية الكائنة بفرنسا ، إذ ينعقد الاختصاص التشريعي والقضائي بشأنها للقانون الفرنسي .

2024/2025

2024/2025

2024/2025



القضية التاسعة

في سبيل انتاج احد الافلام العالمية ، انفتحت شركتان فرنسية ومصرية على انتاج فيلم يقوم ببطولة احد مشاهير السينما العالمية واشترط هذا الاخير عدم قيام اى شركة بعرض الفيلم فى أى بلد الا بعد الرجوع اليه والحصول على موافقته . وحدث أن قامت الشركة الفرنسية بعرض الفيلم باحدى الدول دون موافقة الممثل الانجليزى المشهور . فقام محامى هذا الاخير برفع دعواه على الشركة الفرنسية أمام المحاكم الفرنسية . وأثناء نظر الدعوى فوجئ الممثل بعرض فيلمه فى دولة أخرى بمعرفة الشركة المصرية دون الحصول على موافقته ايضا . فقام محاميه برفع دعوى تعويض ضد هذه الشركة أمام المحاكم المصرية ، وأثناء نظر الدعوى المرفوعة مؤخراً رأى محامى الممثل أن المثول أمام المحاكم الفرنسية سوف يضمن له مكاسب أكثر فيما لو تم عرض النزاع على المحكمة المصرية فدفع أمامها بالاحالة . بيد أن المحكمة لم تجبه الى طلبه . فهل أصابت المحكمة أم أخطأت وهل يتغير الحال فيما لو أن محامى الممثل المشهور دفع بالاحالة أمام محاكم الدولة الفرنسية التى اتصلت بالدعوى أولاً

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الحل

الوقائع :-

- ١-قيام شركتان فرنسية ومصرية بإنتاج احد الأفلام لممثل انجليزى مشهور الذى اشترط عدم السماح لأى منهما بعرض الفيلم فى أى بلد أجنبى إلا بعد موافقته .
- ٢-قيام كلا الشركتين بعرض الفيلم فى بلدين أجنبية دون موافقه الممثل المشهور .

٣-رفع محامى الممثل دعويين ، الأولى ضد الشركة الفرنسية ، والثانية ضد الشركة المصرية ثم دفع أمام المحاكم المصرية بإحالة النزاع أمام المحاكم الفرنسية ، وقد رفضت المحكمة المصرية هذا الدفع .
والمطلوب هل أصابت المحكمة أم أخطأت مع التعليل .
الاسانيد القانونية :-

لم ينظم المشرع سواء في مصر أو في فرنسا الدفع بالإحالة في إطار العلاقات الخاصة الدولية . وأمام إجماع الفقه على ضرورة الأخذ بالإحالة في إطار تلك العلاقات لما له من أثر هام في تجنب تعارض الأحكام ، وقد اشترط الفقه عده شروط للأخذ بالإحالة مستقاه من قواعد الاختصاص الداخلى مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقات الخاصة الدولية هي :-

١- أن تكون بصدد دعويين أمام محكمتين مختلفتين .

٢-وحده الأطراف والمحل والسبب في الدعويين .

٣-اختصاص كلتا المحكمتين بنظر الدعوى .

٤-قابلية الحكم الصادر عن القضاء الأجنبي للتنفيذ .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

التطبيق :-

وباعمال ما سبق من قواعد يتبين أن المحكمة المصرية قد أصابت في رفضها الدفع المبدى من محامى الممثل المشهور بإحالة الدعوى الى المحكمة الفرنسية وذلك لتخلف أحد الشروط إعمال الدفع وهو شرط وحده الأطراف في كلا الدعويين .

أما عن الوضع حال إبداء الدفع بالإحالة امام المحاكم الفرنسية بوصفها المحكمة التى اتصلت بالدعوى أولاً فالأمر مرجعه للقضاء الفرنسى . بمعنى انه لا يشترط ابداء الدفع أمام المحكمة التى اتصلت بالدعوى أولاً كما هو الحال في



شأن الاختصاص الداخلي لقبوله ، فالقاضي يقدر الأمر الدفع في ضوء
الفاعلية بقوة النفاذ . ومن ثم فإن مسألة قبول الدفع من عدمه متروك أمرها
لتقدير القاضي حسب ظروف وملابسات كل دعوى .

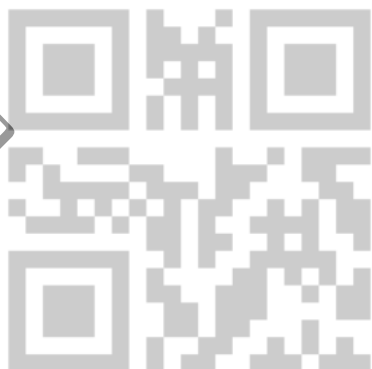


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن
تالي

2024/2025

2024/2025

2024/2025



القضية العاشرة

هل يجوز تنفيذ الحكم الاجنبى الصادر بالغرامة عن القاضى المدنى ؟ وهل يجوز تنفيذ الحكم الاجنبى الصادر بالتعويض المدنى فى دعوى جنائية .

الاجابة :-

من المسلم به انه يشترط لتنفيذ حكم الاجنبى فى مصر صدوره فى مسألة متعلقة بالقانون الخاص ، وأن العبرة فى هذا الشأن هى طبيعة المسألة ، لا بمن أصدر الحكم . بمعنى أن الفاصل فى هذا الصدد ليس بنوع القضاء الذى اصدر الحكم ، وإنما بطبيعة المسألة الصادر فيها الحكم .

وبناءً على ما تقدم :-

لا يجوز تنفيذ الحكم الاجنبى بالغرامة رغم صدوره عن القضاء المدنى . لأن الحكم بالغرامة إن هو إلا عقوبة يخضع فى تنفيذه لاحكام المتعلقة بالقانون الجنائى . ومن المعروف انه لا يجوز الامر بتنفيذ الاحكام الجنائية الاجنبية بحسبان أن تنفيذ هذه الاحكام الاجنبية لا يثير تنازعا بين القوانين وإنما يتعلق الامر بنطاق اعمال القانون الجنائى من حيث المكان . فقانون العقوبات 2024/2025 الأجنبى يحدد الجرائم والعقوبات ، وهو الواجب الاعمال وحده عليها ، كما أن الاحكام الصادرة بالبناء عليه تنفذ بمعرفة السلطات العامة فى الدولة .

وعلى العكس من ذلك فإنه يجوز تنفيذ الحكم الاجنبى بالتعويض المدنى والصادر فى اعقاب دعوى جنائية بحسبان ان موضوع الدعوى ، وطبيعة المسألة تتعلق بالقانون المدنى أى بأحد فروع القانون الخاص .

القضية الحادية عشر

سافر "هاشم" المصرى الجنسية للعمل بدولة الإمارات الشقيقة كمهندس بإحدى الشركات الخاصة .

وأثناء إقامته بما تعرف على احد رجال الاعمال وعرض عليه مشاركته فى بعض الاعمال ، وبالفعل قاما بتأسيس شركة للمقاولات هناك . وعلم "هاشم" أن أسرته فى مصر تمر بضائقه ماليه فطلب من شريكه مبلغاً من المال يرده إليه حال عودته من مصر . بيد أن الظروف حالت بين هاشم وعودته مرة أخرى لدولة الامارات . فما كان من رجل الاعمال الا أن رفع دعوى أمام المحاكم الاماراتية طلب فيها تصفيه الشركة ، والزم هاشم برد مديونيته اليه ، فقضت المحكمة لصالح رجل الأعمال . وعلى أثر ذلك ارسل هذا الأخير احد محاميه لتنفيذ هذا الحكم فى مصر بعد ان صار نهائياً . فدفع محامى هاشم برفض تنفيذ تأسيساً على عدم إعلانه بالدعوى ' وانه لم يتمكن من الحضور امام المحكمة الإماراتية لبدء وقوعه ، فاجابته المحكمة الى طلبه برفض التنفيذ .

وضح هل أصابت المحكمة أم أخطأت مع التعليل .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

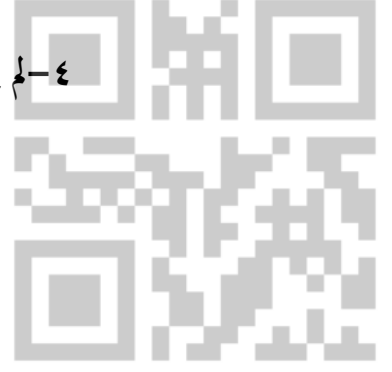
الحل

الوقائع :-

١- سافر المهندس هاشم لدولة الامارات للعمل بإحدى الشركات الخاصة

٢- تعرف هاشم على احد رجال الاعمال وقاما بإنشاء شركة للمقاولات .

٣- مرور أسرة هاشم بضائقة مالية اضطرته الى الاقتراض من شريكه على أن يرد هذه المبالغ حال عودته من مصر .



٤- لم يتمكن هاشم من العودة للامارات ، فقام شريكة برفع دعوى لتصفية الشركة والزام هاشم بأن يؤدي ماعليه من ديون لصالح شريكه وبعد صدور الحكم وصيرورته نهائياً ، ارسل رجل الاعمال أحد محاميه لتنفيذه بمصر ، فدفع محامى هاشم بعدم سلامه الاجراءات فأجابته المحكمة بطلبه . فهل أصابت المحكمة أم لا .

الاسانيد :-

نصت الفقرة الثانية من المادة ٩٨ من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق من ان الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا فيها تمثيلاً صحيحاً .

التطبيق :-

بإعمال ما تقدم على وقائع الدعوى تبين أن هاشم لم يعلن بالدعوى ، ولم يتمكن من ابداء دفاعه ، الأمر الذى يجعل من تنفيذ الحكم متعارضاً ليس فقط مع نص ٢/٢٩٨ وإنما أيضاً مع قواعد النظام الإجرائى ، ومن يكون الحكم برفض التنفيذ صحيحاً متفقاً مع حكم القانون .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن



القضية الثانية عشر

اتفق " عادل " رجل الاعمال المصرى مع احدى الشركات الالمانية على إنشاء مصنع للحديد والصلب بمدينة العاشر من رمضان . وقد أبرم العقد فى مدينة القاهرة ، واتفق الطرفان فيه على إختصاص القضاء المصرى بنظر ما يثار من منازعات بشأنه سواء حول التفسير أو التنفيذ .

وفى الموعد المحدد لاستلام المصنع تبين عدم صلاحية بعض اجزائه الامر الذى جدا بعادل باللجوء للقضاء المصرى المختص مطالباً الشركة الهولندية بإصلاح الخطأ فضلاً على التعويض عما أصابه من ضرر فهل يختص القضاء المصرى بنظر هذا النزاع أم لا ؟ وهل يثبت هذا الاختصاص للقضاء المصرى فيما لو خلا العقد من من شرط الاختصاص . وضح اجابتك مدعماً بالاسانيد القانونية .

الحل

الوقائع :-

2024/2025

١- اتفق رجل الاعمال المصرى " عادل " مع احدى الشركات الألمانية

2024/2025

2024/2025

على انشاء مصنع للحديد والصلب بمصر ، واتفق الطرفان على ولاية القضاء المصرى .

٢- ثار نزاع بين الطرفين .

٣- المطلوب : هل يختص القضاء المصرى بنظر النزاع أم لا .

الاسانيد القانونية :-

تنص م ٣٢ من قانون المرافعات المصرى على أنه " تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى - ولو ام تكن داخلية فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة - إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً

التطبيق :-

ولن يتغير الوضع في الحالة التي بفضل فيها الأطراف عن ذكر هذا الاختصاص
 . إذ يظل القضاء المصري مختصاً بنظر النزاع عملاً بنص م ٢/٣٠ من قانون
 المرافعات .

2024/2025

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالدي

القضية الثالثة عشر

هاجر " خالد " المصرى الجنسية الى كندا للعمل بها ، ولم يترك بمصر سوى أخ يدعى " سعيد " مقيم بطنطا بعد ان توفى والديهما ، ونظراً لضيق حال سعيد ولم يكن له ملجأ سوى أخيه خالد فقد طالبه بان يساعده فى اعباء معيشة ، الا أن خالد لم يعد طلب أخيه اى اهتمام . رفع سعيد الى محكمة طنطا الابتدائية دعواه مطالباً أخيه بان يؤدي اليه نفقة شهرية قدرها ٢٠٠٠ جنيه . وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فهل اصابته المحكمة أم أخطأت مع التعليل . وهل يتغير الحل فيما لو ان خالد اكتسب الجنسية الكندية وتنازل عن الجنسية المصرية .

الحل

الوقائع :-

١- خالد شاب مصرى سافر للعمل بدولة الكويت ، ولم يكن له سوى

شقيقه سعيد وقد توفى والديهما .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢- طلب سعيد من أخيه خالد مساعدته فى اعباء معيشته ، إلا ان خالد لم يهتم بالأمر .

٣- رفع سعيد دعوى امام محكمة طنطا الابتدائية مطالباً أخاه بأن يؤدي اليه نفقة شهرية قدرها ٢٠٠٠ جنيه .

والمطلوب بيان هل يختص القضاء المصرى بنظر هذه الدعوى أم لا ، وهل يتغير الوضع فيما لو اكتسب خالد الجنسية الكويتية وتنازل عن جنسيته المصرية .

الاسانيد :-

تنص م ٢٨ من قانون المرافعات على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر
الدعاوى التى ترفع على المصرى الجنسية ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى
الجمهورية"

٣- وتنص م ٥/٣٠ من قانون المرافعات على أنه " تختص محاكم الجمهورية
بنظر الدعاوى التى ترفع مع الاجنبى الذى ليس له موطن أو محل
اقامه فى الجمهورية اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب النفقة للام أو
الزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم بها .

التطبيق :-

بأعمال اقواعد السابقة على وقائع الدعوى تبين اختصاص القضاء المصرى
بنظر الدعوى المرفوعة من سعيد على اخيه خالد المصرى الجنسية .
أما فى الغرض الذى يتنازل فيه خالد عن الجنسية المصرية مكتسباً الجنسية
الكندية فإن القضاء المصرى يكون غير مختص بنظر هذه الدعوى . لأن نص م
٥/٣٠ تشترط لعقد الاختصاص بدعوى النفقة بأن تكون هذه النفقة للام أو
للزوجة المتوطنة أو للصغير المقيم فيها . وبذلك يتعين على المحكمة أن تقضى
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .

2024/2025

2024/2025

2024/2025



القضية الرابعة عشر

يملك رجل الأعمال إبراهيم العديد من العقارات في سلطنة عمان ، فعرض عليه رجل الأعمال " فهد " الاماراتى شراء فيلا مملوكة لابراهيم بسلطنة عمان .
وأثناء استلام فهد للفيللا فوجئ بحيازتها من قبل رجل الاعمال مصرى الجنسية " بدر " لجأ فهد الى القضاء المصرى طالباً الحكم بثبوت ملكيته للعقار المبيع ،
والزام ابراهيم بأن يؤدي له تعويضاً عما تكبده من خساره في سبيل ذلك . دفع ابراهيم بعدم اختصاص القضاء المصرى بنظر هذه الدعوى بين مدى صحة هذا الدفع معللاً اجابته بالاسانيد القانونية .

الحل

الوقائع :-

١- يمتلك ابراهيم مصرى الجنسية فيلا بسلطنة عمان ، باعها الى رجل الاعمال الاماراتى فهد .

٢- نازع " بدر " فهد فى ملكيه الفيللا ، فلجأ فهد للقضاء المصرى لإثبات ملكيته للفيللا ، مع إلزام ابراهيم بالتعويض .
2024/2025 2024/2025

٣- والمطلوب بيان اختصاص القضاء المصرى بنظر هذه الدعوى .

الاسانيد :-

تنص المادة ٢٨ من قانون المرافعات على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى الجنسية ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو ذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج "

وتنص المادة ١٨ من القانون المدنى على انه " يسرى على الحيازة والملكية
والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقارالخ .

التطبيق :-

وباعمال الاسانيد السابقة على وقائع الدعوى يتبين أن القضاء المصرى لا
يختص بنظر دعوى ثبوت الملكية . وذلك لدخولها حيث الاستثناء الوارد بالمادة
٢٨ مرافعات وبهذه المثابة سوف تقضى المحكمة المصرية بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى ، ومن ثم فلا مجال للبحث فى طلب التعويض الذى ييغى " فهد "
الحصول عليه .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن
خالى

القضية الخامسة عشر

برنارد مهندس فرنسي مقيم بمصر ويعمل في إحدى الشركات السياحية المصرية تزوج من " كاثرين " التي تحمل الجنسية اليونانية وتقيم في مصر ، ونظراً لعدم قيام برنارد بالانفاق على زوجته ، لجأت إلى المحكمة المصرية المختصة برفع دعوى نفقة على برنارد بالتطبيق لأحكام القانون الفرنسي . واثناء نظر الدعوى دفع برنارد بأنه تنازل عن الجنسية الفرنسية واكتسب الجنسية الأمريكية ومن ثم يعتقد الاختصاص للمحاكم الأمريكية بنظر هذه الدعوى ، وماذا عن الدفع الذي آثاره برنارد . وضح اجابتك بالاسانيد .

الحل

الوقائع :-

١- تزوج برنارد الفرنسي من " كاثرين " اليونانية ، ولم يقيم بالانفاق عليها ، فرفعت دعوى نفقة أمام القضاء المصري لالزامه بها .

٢- طلبت الزوجة تطبيق القانون الفرنسي بوصفه القانون الواجب التطبيق بينما رد برنارد على الدفع بأنه امريكي وليس فرنسي .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

والمطلوب بيان اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى ، والدفع الذي أبداه برنارد .

الاسانيد :-

تنص المادة ٢٩ من قانون المرافعات على أنه :-

" تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطنو محل اقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج "

وتنص المادة ٣٣ من قانون المرافعات على انه :-



" إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلية في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية ، والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ، كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة ان ينظر معها " .
التطبيق :-

باعمال القواعد السابقة على وقائع الدعوى يتبين اختصاص القضاء المصرى بنظر دعوى النفقة التى رفعتها كاثرين على زوجها برنارد المقيم بمصر . إذ يكفى توطن الاجنبى ، أو إقامته بمصر لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية .
ولما كانت النفقة أثراً من آثار الزواج فإن القانون الواجب التطبيق الاعمال بشأنها هو قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبة للمال " .

بيد أن برنارد دفع بكونه أمريكى وليس فرنسى ، وتلك مسألة أولية يتعين حسمها أولاً لتحديد القانون الواجب التطبيق وقد قرر المشرع المصرى فى المادة ٣٣ من قانون المرافعات السابق الاشارة اليها إختصاص المحاكم المصرية بنظر هذه المسائل الأولية متى توافر شرطان :-

2024/2025

2024/2025

2024/2025

١- اختصاص المحاكم المصرية بالدعوى الأصلية اى دعوى النفقة .

٢- لزوم الفصل فى المسألة الأولية .

وبالبناء على ما تقدم تعد مسألة تحديد جنسية الزوج مسألة أولية يتعين حسمها للوقوف على القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة . وبهذه المثابة يكون القضاء المصرى هو المختص بنظر هذا الدفع .

القضية السادسة عشر

"فرانسوا" رجل اعمال فرنسى يقيم بمصر ، ولعشقه لها اقام بها العديد من المشروعات الاستثمارية ، ولكن لم يتزوج ولم يكن له أحد من أقاربه . وأثناء وجوده فى بلجيكا للعلاج وافته المنية ، فتوفى عن عمر يناهز ٨٧ عام مخلفاً وراثه ثروة عقارية ومنقولات بمصر وأخرى بفرنسا وعلى أثر ذلك قامت السفارة الفرنسية برفع دعوى أمام القضاء المصرى مطالبة بأيلولة التركة الى الخزانه العامة الفرنسية ، بيد أن المحكمة المصرية قررت ايلولة التركة الكائنة بمصر الى الخزانه العامة المصرية ، فى ضوء هذه القضية وضح مدى إختصاص القضاء المصرى بنظرها ، وماذا عن الدفع من الجانب الفرنسى .

الحل

وقائع القضية :-

١-توفى رجل الاعمال الفرنسى المقيم بمصر عن عمر يناهز ٨٧ عاما فى بلجيكا تاركا ثروة عقارية ومنقولة كائنة بمصر وفرنسا .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢-رفع الجانب الفرنسى دعواه امام المحاكم المصرية مطالبا بأيلولة التركة الى الخزانه العامة الفرنسية

المطلوب : بيان اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى ، والقانون الواجب التطبيق عليها .

الاسانيد :
وتنص المادة
" تختص
التركة قد
كل أو

"تختص محاكم الجمهورية بمسائل الارث وبال دعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية ، أو كان المورث مصرياً أو كانت اموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية " .

" يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته " .

وتنص الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أنه " إذا لم يوجد أحد من هؤلاء " الورثة " آلف التركة أو ما بقى منها الى الخزانة العامة " .

2024/2025

بأعمال المادة ٣١ من قانون المرافعات على وقائع الدعوى تبين اختصاص المحاكم المصرية بنظره وذلك لتوافر إحدى حالات انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية وهو حاله وجود اموال التركة كلها أو بعضها في مصر . فهذا الضابط وحده كاف لاسناد الاختصاص للمحاكم المصرية نزولاً ليس فقط على مقتضى مبدأ الفاعلية وقوة النفاذ ، وإنما أيضا بناءً على الاستثناء العام الوارد بالمادتين ٢٨ ، ٢٩ من قانون المرافعات .

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن

خالد



وبهذه المثابة سوف يختص القضاء المصرى بنظر هذه الدعوى فيما يتعلق بالاموال الكائنة بمصر دون تلك الكائنة بالخارج احتراماً لدولة الموقع ، واعمالاً للاستثناء السابق الإشارة اليه .

أما فيما يتعلق بالدفع المبدى من الجانب الفرنسى بايلولة اموال التركة الى فرنسا فإن حقيقته تتعلق بالتركة الشاغرة ، والتكييف وحسب نص المادة ١٠ من القانون السمدنى يكون مرجعه القانون القاضى . فإن كيفها على انها ميراث ، الزم اعمال المادة ١٧ اى الرجوع للقانون الفرنسى وان كيفها على انها مسألة تتعلق بسيادة الدولة على اقليمها ، لزم اعمال الفقرة الاخيرة من المادة ٤ من قانون المواريث ، والرأى المستقر على أن التركة الشاغرة تؤول الى الدولة باعتبار أن التركة لها وارث .

ومن ثم حكم المحكمة المصرية برفض الدفع من الجانب الفرنسى صحيح متفقاً من القانون

2024/2025

2024/2025

2024/2025



القضية السابعة عشر

"رماح" شاب مصري يعمل في مجال المقاولات ، سافر الى لبنان واستطاع بجهده ان يملك فيلا هناك ، واثناء زيارته الى القاهرة عرض عليه "إياد" احد رجال الاعمال اللبنانيين شراء الفيلا منه ، فوافق رماح وابرمما عقدهما بالقاهرة ، ولكن تبين لاياد أن رماح اقترض من احد البنوك اللبنانية مبلغاً من المال بضمان الفيلا ، فطالب البائع بسداد الدين أو انقصه من ثمن الفيلا . الا ان رماح رفض هذا المطلب ، فما كان من إياد إلا ان رفع دعواه أمام القضاء المصري مطالباً " إياد " بالزامه بانقاص ثمن الفيلا . وضح هل يختص القضاء المصري بنظر هذه الدعوى ، وماذا بشأن القانون الواجب الاعمال في هذا الشأن .

الحل

الوقائع :-

١- يمتلك رماح المصري الجنسية فيلا بلبنان ، باعها الى " إياد " اللبناني الجنسية محمله بما عليها من دين لا يعلمه إياد .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢- طاب إياد " رماح " بسداد الدين أو انقصه من الثمن ، الا ان رماح رفض هذا الطلب .

٣- لجأ " إياد " الى القضاء المصري لالزام " رماح " بانقاص الثمن

والمطلوب :

هل يختص القضاء المصري بنظر هذه الدعوى ، وماذا عن القانون الواجب الاعمال في مثل هذه الحالة .

الاسانيد :-

تنص المادة ٢٨ من قانون المرافعات المصري على أنه :-



" تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى الجنسية ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية ، وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " .

وتنص المادة ١٩ من القانون المدنى على أنه :-

" يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدین إذا إتحدوا موطناً ، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد ، هذا ما لم يتفق المتعاقدان من الظروف ان قانوناً آخر هو الذى يراد تطبيقه ، على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا العقار .

التطبيق :-

باعمال الاسانيد السابق ذكرها على وقائع الدعوى يتبين اختصاص القضاء المصرى بنظر هذه الدعوى . حقاً أن النزاع يتعلق بعقار كائن فى الخارج ومن ثم يدخل فى اطار الاستثناء المقرر لصالح اختصاص القضاء المصرى ، بيد أن الدعوى محل التداعى ليست من قبيل الدعاوى العينية العقارية ، ومن ثم لا شأن لها بالاستثناء وإنما يسرى عليها نص المادة ٢٨ من قانون المرافعات على النحو السابق الاشارة اليه .

تما عن القانون الواجب التطبيق بشأن هذه الدعوى فهو القانون اللبنانى عملاً بنص المادة ١٩ من القانون المدنى التى قررت فى عجزها " على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا العقار .

ومن ثم يكون القانون اللبنانى هو الواجب التطبيق بشأن دعوى انقاص الثمن .

سؤال البحث

١ - هل ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية فيما لو توفي مصري في الخارج وترك ثروة منقولة وعقارية بعضها في مصر والبعض الآخر كائن بالخارج .



محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالي

2024/2025

2024/2025

2024/2025

